CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUBCONTRATAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

SUBCONTRATANTE: TEG UNIÃO – LOCAÇÃO, SERVIÇOS & EMPREENDIMENTOS LTDA (TEG UNIÃO ENERGIA), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.887.731/0001-29, com endereço na rua João Pedro de Souza, 139 – Jardim Monte Líbano - Campo Grande -MS, CEP 79.004-680, e-mail: *diretoria@teguniao.com.br* e neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, por seu representante legal **LAUCIDIO PEREIRA DA CUNHA JÚNIOR**, brasileiro, empresário, portador do RG. nº 874.049 - SSP/MS e do CPF: 833.303.131-53.

SUBCONTRATADA: GO GUINDASTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 18.706.601/0001-80, Inscrição Estadual sob o nº 0022059390001, Inscrição Municipal nº 72070698, e-mail: *contato@goguindastes.com.br* com sede à Rua Gama, nº 90 – Vila Paris – Contagem/MG - CEP: 32.372-120, Tel.: 31-3361-1321, neste ato representada pelo Sr. **GLADSTONY OLIVEIRA SOUZA**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do CPF 842.126.362-91 e do RG MG3985181 SSP/MG.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado a presente Subcontratação de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO:

Cláusula 1ª. A SUBCONTRATANTE TEG UNIÃO ENERGIA foi contratada originariamente pela CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., (CNPJ nº 06.981.180/0001-16), através do CONTRATO Nº 4680007038, datado de 25 de agosto de 2023, tendo por objeto a execução de Serviços relacionados à construção, recapacitação, manutenção, montagem, desmontagem e demais serviços correlacionados em Linhas de Distribuição: LOTE 05 REGIÃO TRIÂNGULO, conforme Pregão Eletrônico-530-H20059. Através do presente instrumento, a SUBCONTRATANTE subcontrata parte dos serviços, conforme abaixo especificados, à SUBCONTRATADA, regendo-se o negócio pelas cláusulas e condições deste instrumento.

SERVIÇOS SUBCONTRATADOS NESTE INSTRUMENTO:

Os serviços subcontratados compreendem o **transporte intermunicipal, carregamento, descarregamento e remoção de transformadores de potência (Trafos) e respectivos acessórios**, conforme programação da obra contratada pela CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., abrangendo os trechos Contagem x Pirapora x Ituiutaba, Ituiutaba x Juatuba, Contagem x Pirapora x Araguari e Araguari x Juatuba, bem como a execução dos seguros e fretes correspondentes.

a) Os quantitativos, itinerários e especificações técnicas dos serviços constam do pacote técnico da obra fornecido à SUBCONTRATADA, sendo que o valor global atualizado dos serviços ora subcontratados é de **R$ 450.298,80** (quatrocentos e cinquenta mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).

b) Os serviços estão vinculados às Ordens de Serviço Contratual (OSC) a seguir discriminadas:

OSC-EA-885-053/2025

- **Carga 1:** R$ 132.867,20
- **Referência:** INST/4381/SE.01 – SE Ituiutaba 1
- **Descrição:** Partes acessórias e pertences do Transformador de 25 MVA – 138/13,8 kV
- **Origem:** SE Pirapora 1
- **Destino:** SE Ituiutaba 1

OSC-EA-885-054/2025

- **Carga 2:** R$ 114.867,20
- **Referência:** INST/4326/SE.03 – SE Araguari 2
- **Descrição:** Partes acessórias e pertences do Transformador de 25 MVA – 138/13,8 kV
- **Origem:** SE Pirapora 1
- **Destino:** SE Araguari 2

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Cláusula 2ª. A SUBCONTRATADA deverá fornecer o maquinário necessário para a perfeita execução dos serviços objeto do presente instrumento e observância dos padrões de qualidade e serviços da CEMIG.

Cláusula 3ª. A SUBCONTRATADA, por seus técnicos, prepostos ou terceiros autorizados, executarão os serviços descritos neste contrato, durante o período contratado e de acordo com o cronograma acordado entre a subcontratada e a contratante original, CEMIG.

Cláusula 4ª. A SUBCONTRATADA deverá realizar os procedimentos necessários à operacionalização da prestação dos serviços, os quais deverão ser executados dentro da melhor técnica eleita pela CEMIG e disponibilizando equipe de profissionais habilitados e especializados.

Cláusula 5ª. A SUBCONTRATADA compromete-se a supervisionar rigorosamente todos os serviços realizados no âmbito deste contrato, garantindo sua execução em conformidade com as especificações acordadas e as melhores práticas do setor.

5.1. Caso seja constatado que qualquer empregado, preposto ou terceiro a serviço da SUBCONTRATADA esteja executando os serviços em desacordo com o pactuado neste instrumento, com a legislação aplicável ou com os padrões de qualidade esperados, a SUBCONTRATADA deverá, mediante notificação da CEMIG ou por iniciativa própria:

a) Imediatamente afastar o indivíduo em questão das atividades relacionadas a este contrato;

b) Providenciar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a substituição por profissional devidamente qualificado e capacitado para a função;

c) Adotar medidas corretivas para sanar eventuais falhas ou irregularidades identificadas, sem prejuízo de outras sanções previstas neste contrato.

5.2. A SUBCONTRATADA reconhece que a substituição mencionada no item 5.2 não a exime de responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos causados à SUBCONTRATANTE, à CEMIG ou à terceiros em decorrência da execução inadequada dos serviços.

5.3. A SUBCONTRATADA deverá manter registros atualizados de todos os seus funcionários perante a CEMIG, bem como das substituições realizadas, incluindo as razões para tais substituições.

Cláusula 6ª. A SUBCONTRATADA compromete-se a respeitar integralmente as normas internas e disciplinares vigentes no local da prestação dos serviços pela dona da obra CEMIG, bem como facilitar a ação fiscalizadora quanto à execução dos serviços.

6.1. A SUBCONTRATANTE, bem como a dona da obra CEMIG -, poderão exercer, sempre que necessário, amplo acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços prestados pela SUBCONTRATADA.

Cláusula 7ª. A SUBCONTRATADA será integralmente responsável pela contratação, gestão e manutenção de todo o pessoal necessário à execução dos serviços objeto deste contrato, incluindo profissionais especializados.

7.1. Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, fundiários (FGTS), indenizatórios e quaisquer outros decorrentes da relação empregatícia entre a SUBCONTRATADA e seus empregados ou terceiros por ela contratados serão de exclusiva responsabilidade da SUBCONTRATADA.

7.2. A SUBCONTRATADA compromete-se a:

a) Cumprir rigorosamente toda a legislação trabalhista, previdenciária e securitária aplicável;

b) Manter atualizados e disponíveis para apresentação à SUBCONTRATANTE ou à CEMIG, quando solicitado, todos os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações mencionadas nesta cláusula;

c) Indenizar e/ou reembolsar imediatamente a SUBCONTRATANTE ou a CEMIG por quaisquer despesas que esta venha a incorrer em razão do descumprimento das obrigações previstas nesta cláusula.

7.3. A SUBCONTRATANTE ou a CEMIG poderão, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias pela SUBCONTRATADA, sendo que o não atendimento poderá ensejar a retenção de pagamentos da SUBCONTRATADA e/ou rescisão contratual, sem prejuízo de outras sanções previstas neste instrumento.

Cláusula 8ª. A SUBCONTRATADA assume integral e exclusiva responsabilidade por quaisquer reivindicações, demandas, ações judiciais ou extrajudiciais, reclamações, denúncias ou procedimentos administrativos que venham a ser apresentados contra a SUBCONTRATANTE ou à CEMIG, suas empresas clientes ou quaisquer de seus funcionários, desde que tais reivindicações estejam relacionadas, direta ou indiretamente, com os serviços prestados pela SUBCONTRATADA ou com as obrigações assumidas por esta no presente contrato.

8.1. A responsabilidade prevista na Cláusula 8ª abrange, mas não se limita a:

a) Reivindicações trabalhistas, previdenciárias ou de qualquer natureza feitas por empregados ou terceiros contratados pela SUBCONTRATADA;
b) Reclamações por descumprimento de obrigações contratuais ou legais perante terceiros;
c) Demandas por danos materiais, morais ou de qualquer outra natureza causados a terceiros em decorrência da execução dos serviços pela SUBCONTRATADA.

8.2. Fica desde já acordado entre as partes, que faz parte do objeto deste contrato a reparação vícios, defeitos, danos, ou quaisquer outras condições que afetem a boa prestação dos serviços contratados, quando causados pela SUBCONTRATADA, seus prepostos, funcionários, representantes. Responsabiliza-se a CONTRATADA pelas causas:

a) Acidentes com culpa, da SUBCONTRATADA;
b) Existência e/ou alteração das condições básicas no local da prestação de serviços, e descumprimento e/ou não observância dos métodos de limpeza do local;
c) Negligência, imperícia ou imprudência na utilização dos equipamentos, bem como, alterações, recondicionamento, ampliações, alterações no projeto.

8.3. Caso a CONTRATANTE seja demandada judicial ou extrajudicialmente em razão de qualquer fato atribuível à SUBCONTRATADA, esta deverá:

a) Intervir voluntariamente no processo, pleiteando a exclusão da SUBCONTRATANTE da lide;
b) Prestar toda a assistência e colaboração necessária à defesa da SUBCONTRATANTE;
c) Arcar com todas as despesas, custas processuais e honorários advocatícios relacionados à defesa da SUBCONTRATANTE.

8.4. A SUBCONTRATADA deverá indenizar e manter a CONTRATANTE indene contra quaisquer perdas, danos, custos ou despesas (incluindo honorários advocatícios) incorridos ou sofridos pela SUBCONTRATANTE em decorrência de qualquer reivindicação abrangida por esta cláusula.

8.5. A responsabilidade da SUBCONTRATADA prevista nesta cláusula subsistirá mesmo após o término ou rescisão do presente contrato, por prazo indeterminado.

Cláusula 9ª. A SUBCONTRATADA se compromete a cumprir estritamente os serviços estabelecidos no presente, sem acréscimo ou supressão, a não ser que esteja devidamente autorizada pela SUBCONTRATANTE através de um termo aditivo.

Cláusula 10ª. Não poderá a SUBCONTRATADA ceder ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, as obrigações descritas no presente contrato.

Cláusula 11ª. A SUBCONTRATADA declara conhecer e cumprir as disposições contidas no Contrato Nº 4680007038 e todos os Anexos aplicáveis aos serviços subcontratados;

Cláusula 12ª. Fica facultado à CEMIG exercer amplo acompanhamento e fiscalização da execução da parcela de serviços subcontratada, nos termos estabelecidos no Contrato celebrado entre CEMIG e a empresa aqui SUBCONTRATANTE;

12.1. A SUBCONTRATADA deverá preencher, alimentar com as informações devidas e manter atualizado todos os Portais de informações e cadastramento exigidos pela CEMIG, (p. ex. SARSNET e GESET) que permanecerão vinculados à SUBCONTRATANTE no que se refere aos serviços subcontratados, obrigando-se também, ao fim do contrato, realizar todas as baixa e prestar todas as informações e juntar a documentação pertinente, exigidas pela CEMIG, a fim de evitar prejuízos e suspensão do cadastro da SUBCONTRATANTE.

12.2. Diante do potencial de prejuízo à SUBCONTRATANTE o descumprimento da obrigação constante do item anterior (12.1) poderá ensejar a rescisão do contrato, bem como a incidência de multa contratual contra a SUBCONTRATADA por descumprimento contratual, bem como podendo ensejar a retenção e embargos de pagamentos à SUBCONTRATADA até a regularização, sem prejuízo das perdas e danos que causar.

Cláusula 13ª. A empresa SUBCONTRATADA não poderá, a qualquer tempo, reclamar, perante a CEMIG, direito às condições de remuneração do Contrato, particularmente com relação ao disposto na cláusula de reajuste e realinhamento de preços;

Cláusula 14ª. Face à inexistência de vínculo contratual com a CEMIG, a empresa SUBCONTRATADA reconhece a impossibilidade de responsabilizar solidária ou subsidiariamente a CEMIG por qualquer obrigação perante terceiros, empregados ou contratados.

Cláusula 15ª. Quaisquer cláusulas constantes neste contrato que contrariem as instruções do Contrato Nº 4680007038, o Termo de Anuência ou as Instruções Técnicas de subcontratação não terão validade perante à CEMIG;

Cláusula 16ª. Em decorrência de sua natureza e regime legal, este contrato não estabelece nem cria vínculo de dependência, mandato, sociedade, parceria ou outra forma de associação, bem como não cria nenhum tipo de relação trabalhista ou vínculo de emprego entre as partes.

Cláusula 17ª. Se a SUBCONTRATADA ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigações, no todo ou em parte, em consequência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 393 do Código Civil Brasileiro, deverá comunicar expressa e imediatamente o fato de imediato à SUBCONTRATANTE e à CEMIG, informando os efeitos danosos do evento.

Parágrafo único: A SUBCONTRATADA reconhece e exonera a SUBCONTRATANTE de qualquer responsabilidade em relação à qualquer eventual prejuízo que a SUBCONTRATADA vier a sofrer na execução do contrato, seja sob alegação de desequilíbrio financeiro do contrato, seja por atos praticados pela CEMIG, como por exemplo, mas não se limitando, o atraso de pagamento ou liberação de autorizações e ordens de serviço pela CEMIG, ou em decorrência de eventuais retenções de pagamento pela CEMIG, ainda que estas sejam eventualmente consideradas indevidas.

DA SAÚDE, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Cláusula 18ª. A SUBCONTRATADA será responsável pela adequação de suas operações e atividades com relação a todos e quaisquer aspectos de saúde, segurança e medicina do trabalho, meio ambiente e higiene.

Cláusula 19ª. A SUBCONTRATADA, neste ato, obriga-se a:

a) cumprir rigorosamente as normas de Segurança e Higiene do Trabalho, de acordo com disposto CONDIÇÕES GERAIS DE SAÚDE, SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE, Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943 ("CLT") e na Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho, bem como quaisquer outras normas aplicáveis;

b) cumprir todas as instruções da SUBCONTRATANTE ou da CEMIG no que se refere à esta matéria;

c) fazer com que todos os seus colaboradores envolvidos na prestação dos serviços e a não se limitando às matérias de Saúde, Segurança e Medicina do Trabalho, Meio Ambiente e Higiene;

d) empregar funcionários com qualificação compatível para a perfeita execução dos Serviços.

Cláusula 20ª. A SUBCONTRATADA se compromete a cumprir e fazer com que todos os seus colaboradores envolvidos na prestação dos serviços observem a Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977 - Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à

segurança e medicina do trabalho. Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, suas atualizações e em especial as Normas Regulamentadoras: NR-1, NR-4, NR-5, NR-6, NR-7, NR-9, NR-10, NR-11, NR-12, NR15, NR-16, NR-17, NR-18, NR-23, NR-24, NR-26, NR-33, NR-35 e demais normas aplicáveis à prestação dos serviços. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 Previdência Social. Procedimento de Gestão: PG 4.5.3-01-COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES (Comunicação de Acidente e Incidente). Normas da Série de Avaliação da Segurança e Saúde do Trabalho.

DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

Cláusula 21ª. O *faturamento será direto* à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A e deverá ser feito conforme disposto na Cláusula 8 - DO FATURAMENTO E DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL e 11 - DA SUBCONTRATAÇÃO, constantes do Contrato nº Nº 4680007038, devendo as despesas com a prestação dos serviços de que trata o objeto deste contrato, correr à conta da cessão parcial de crédito constante no orçamento licitatório do contrato nº 4680007038, no limite estabelecido na Cláusula seguinte.

Cláusula 22ª. O valor da **cessão parcial de crédito é de R$ 450.298,80** (quatrocentos e cinquenta mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), que serão pagos mediante mediação diretamente e exclusivamente pela dona da obra, CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, CNPJ: 06.981.180/00016, à SUBCONTRATADA, à empresa aqui CONTRATADA, em virtude do termo de anuência para subcontratação ao contrato Nº 4680007038, sendo que o faturamento será efetuado mediante emissão de nota fiscal pela SUBCONTRATADA, diretamente à dona da obra - CEMIG, ficando certo que o valor aqui ajustado inclui todos os custos diretos e indiretos necessários ao completo e perfeito fornecimento da prestação de serviço, não existindo responsabilidade solidária, subsidiária ou de qualquer outra natureza da SUBCONTRATANTE com relação aos valores a serem pagos pela CEMIG, nos termos desta cláusula.

Cláusula 23ª. Fica estabelecido que não poderá haver ampliação do objeto da Subcontratação nem dos serviços a serem prestados pela SUBCONTRATADA, como também não poderá haver majoração do valor global da cessão, atualização de valores ou realinhamento de preços diretamente entre a SUBCONTRADA e a CEMIG, ainda que decorra da atualização monetária de valores.

DOS SEGUROS DE GARANTIA E RESPONSABILIDADE CIVIL

Cláusula 24ª. Para assegurar o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas neste contrato, incluindo, mas não se limitando a, multas, prejuízos, indenizações e inadimplementos de natureza trabalhista, fiscal, previdenciária ou de qualquer outra natureza, a CONTRATADA deverá providenciar e manter, às suas expensas, um seguro-garantia e um seguro de responsabilidade civil, incluindo cobertura para acidentes e inexecução contratual.

24.1. No SEGURO GARANTIA o valor da apólice não poderá ser inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor total desta subcontratação, conforme estabelecido na Cláusula 22ª deste instrumento e contar como BENEFICIÁRIA a SUBCONTRATANTE.

24.2. As apólices dos seguros-garantia e de responsabilidade civil deverão ser apresentadas à SUBCONTRATANTE, impreterivelmente, até o dia 26 de agosto de 2025, sob pena de aplicação das sanções previstas neste contrato, inclusive rescisão da avença.

24.3. As coberturas securitárias deverão ter vigência mínima equivalente ao prazo de desenvolvimento dos serviços ora contratados, acrescido de 90 (noventa) dias após o término previsto do contrato, de modo a cobrir eventuais reclamações ou demandas posteriores.

24.4. A SUBCONTRATADA deverá manter os seguros em plena vigência e eficácia durante todo o período contratual, devendo:

a) Renovar a garantia sempre que houver prorrogação ou alteração do contrato que implique em modificação do seu valor ou prazo;

b) Reforçar ou substituir a garantia no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, sempre que notificada pela SUBCONTRATANTE, em caso de utilização parcial ou integral da garantia pela SUBCONTRATANTE.

24.5. O Seguro-Garantia deverá assegurar, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) Multa moratórias e punitivas ou quaisquer sanções aplicadas pela CEMIG à SUBCONTRATANTE, relacionadas aos serviços subcontratados e atos praticados pela SUBCONTRATADA.

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela SUBCONTRATANTE à SUBCONTRATADA;

d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela SUBCONTRATADA.

24.6. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior.

24.7. No SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL o valor da apólice não poderá ser inferior à **R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),** constando como beneficiária a SUBCONTRATANTE, estabelecendo, no mínimo, as seguintes coberturas:

a. Obras Civis e/ou Prestação de Serviços;

b. Responsabilidade Civil Cruzada;

c. Danos Materiais Causados ao Proprietário da Obra ou à SUBCONTRANTE;

d. Prejuízos Financeiros e/ou Perdas Financeiras;

e. Erro de Projeto ou de execução;

f. Prejuízos Financeiros e/ou Perdas Financeiras; Danos Morais;

g. Responsabilidade Civil Empregador

h. Prejuízos causados à SUBCONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

24.7. A constituição dos seguros previstos nesta Cláusula é condição de validade e eficácia do presente instrumento. O não cumprimento desta condição no prazo estipulado implicará na resolução de pleno direito do presente contrato, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas neste instrumento e na legislação aplicável.

DO PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO

Cláusula 25ª. O presente instrumento produz efeitos imediatos entre as partes, a partir de sua assinatura e terá vigência até **16 de dezembro de 2025**, prazo este destinado à conclusão integral dos serviços subcontratados, incluindo todas as etapas de execução, entrega e eventuais ajustes decorrentes de solicitações da contratante ou da CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

25.1. É de exclusiva responsabilidade da SUBCONTRATADA providenciar todos os documentos necessários ao seu cadastro em todos os portais de serviços da CEMIG, bem como praticar todos os atos e fornecer todos os documentos exigidos pela CEMIG para a expedição da Ordem de Serviço e início efetivo dos trabalhos, não alterando o prazo estabelecido nesta Cláusula.

Cláusula 26ª. Este instrumento só poderá ser alterado por escrito mediante a celebração de termo aditivo assinado pelas partes.

DA CONFIDENCIALIDADE

Cláusula 27ª. As partes comprometem-se, mutuamente, a zelar pela manutenção do sigilo de todos os segredos comerciais, conhecimentos técnicos e outras informações que venham a tomar conhecimento uma da outra em função do relacionamento comercial de que trata presente contrato, não podendo usar qualquer dessas informações confidenciais, a não ser quando expressamente autorizadas para tanto por seu titular. Nesse sentido, cada parte deverá, e para isso exercerá todos os seus poderes, fazer com que seus sócios, empresas afiliadas, administradores, prepostos, empregados e/ou quaisquer outras pessoas sob sua responsabilidade (direta ou indireta) mantenham em sigilo todos os termos e condições do presente Contrato.

27.1. A SUBCONTRATADA se compromete a não reproduzir, por quaisquer meio e documentos, informações confidenciais, manter em sigilo segredos, técnicas utilizadas,

estratégias e know-how, fatores de conhecimento, que receber da SUBCONTRATANTE ou da CEMIG sob pena de ajuizamento de Ação Judicial cabível de ressarcimento de perdas e danos, com fundamento na Constituição Federal e Código Civil pela SUBCONTRATANTE, no âmbito civil, administrativo, trabalhista, tributário e penal, com base na concorrência desleal e "quebra de sigilo".

27.2. No caso de existir ordem Judicial ou de autoridade administrativa requerendo a divulgação de informações confidenciais, a SUBCONTRATADA se compromete a notificar a SUBCONTRATANTE ou a CEMIG da existência de tal ordem, por escrito, dando a esta, tempo hábil para pleitear medidas de proteção que julgar cabíveis.

27.3. A SUBCONTRATADA deverá indenizar a SUBCONTRATANTE, prepostos, colaboradores e agentes, ou ainda o cliente final, por qualquer dano decorrente do descumprimento da obrigação de guardar sigilo e de confidencialidade previstas nessa cláusula.

27.4. Todas as informações confidenciais reveladas à SUBCONTRATADA devem ser tornadas à SUBCONTRATANTE ou à CEMIG imediatamente assim que por ela requerida, bem como todas e quaisquer cópias eventualmente existentes.

27.5. As obrigações previstas nesta cláusula permanecerão em vigor, mesmo após o término ou rescisão deste Contrato, obrigando-se as partes, seus representantes, herdeiros e/ou sucessores, além de seus funcionários, prepostos, gerentes ou quaisquer outros profissionais a seu cargo, a manter o compromisso de confidencialidade ora assumido.

PROTEÇÃO DE USO DE DADOS PESSOAIS E IMAGEM

Cláusula 28ª. A SUBCONTRATADA se obriga ao cumprimento da Lei nº 13.709/2018, além das regulamentações que porventura possam advir relativamente a dados pessoais, comprometendo-se a implementar todas as medidas técnicas de segurança para proteção de dados pessoais que tenha acesso em virtude ou em consequência das relações comerciais mantidas com a SUBCONTRATANTE ou com a CEMIG, respondendo integralmente por todos os ônus decorrentes de eventuais incidentes a que, direta ou indiretamente der causa.

Cláusula 29ª. A SUBCONTRATADA deverá assegurar-se de que os seus colaboradores, consultores e/ou prestadores de serviços, supervisões, fiscais que, no exercício de suas funções, devam ter acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais para fins de cumprimento apenas deste contrato, se obrigando a sigilo profissional, responsabilizando-se pela conformidade em relação à legislação, especialmente, mas sem limitação:

a) à proteção de dados pessoais,

b) ao tratamento das informações,

c) à transferência desses dados e demais exigências legais.

Cláusula 30ª. A SUBCONTRATADA deve garantir a responsabilização pela manutenção de medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

Cláusula 31ª. A SUBCONTRATADA se compromete, ainda, a informar imediatamente a SUBCONTRATANTE ou a CEMIG em caso de qualquer incidente que envolva dados pessoais, ou caso receba qualquer pedido de correção, inclusão ou exclusão dos dados pessoais obtidos em decorrência deste Contrato em enquanto vigente, de modo que a SUBCONTRATANTE possa adotar providências cabíveis para garantir o cumprimento da legislação, sem prejuízo da responsabilidade da SUBCONTRATADA e de seus prepostos quanto ao incidente e os prejuízos dele decorrentes.

Cláusula 32ª. Em conformidade ao artigo 48 da Lei nº 13.709, a SUBCONTRATADA comunicará ao Titular e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante ao Titular.

Cláusula 33ª. A SUBCONTRATADA só deverá manter e tratar os dados pessoais do Titular durante o período em que o contrato com esta contratante estiver vigente e os mesmos forem pertinentes ao alcance das finalidades listadas neste termo. Dados pessoais anonimizados, sem possibilidade de associação ao indivíduo, poderão ser mantidos por período indefinido.

DECLARACÕES, GARANTIAS ANTICORRUPÇÃO, CÓDIGO DE ÉTICA E SEGURANÇA

Cláusula 34ª. A SUBCONTRATADA declara que está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua violação das disposições destas regras. A SUBCONTRATADA, por si e por seus prepostos e demais colaboradores e agentes, se obriga a conduzir suas práticas comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis.

Cláusula 35ª. Na execução deste Contrato, nem a SUBCONTRATADA nem qualquer de seus prepostos, colaboradores ou agentes deram ou devem dar, oferecer, pagar, prometer, pagar ou autorizar, direta ou indiretamente, qualquer soma em dinheiro ou conceder vantagens não autorizadas nesse Contrato a qualquer agente da SUBCONTRATANTE ou da CEMIG, autoridade ou funcionário público, membro de partido político, tampouco a terceiros de qualquer qualificação, conquanto não expressamente autorizado pela SUBCONTRATANTE ou pela CEMIG. Também se obriga a não firmar acordos comerciais com terceiros, em nome da SUBCONTRATANTE ou da CEMIG sem sua prévia autorização expressa destas.

Cláusula 36ª. O descumprimento pela das regras anticorrupção, Código de Ética e Segurança da CEMIG e/ou do seu cliente final, em qualquer de seus aspectos, ensejará a rescisão motivada e imediata do presente contrato, observadas as penalidades previstas neste contrato.

DA RESCISÃO

Cláusula 37ª. O presente contrato poderá ser rescindido entre as partes, via Termo de Distrato, desde que não haja prejuízo aos interesses da SUBCONTRATANTE.

Cláusula 38ª. As causas de rescisão do presente contrato, unilateralmente pela SUBCONTRATANTE, são as seguintes:

a) o não cumprimento, ou o cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b) o abandono contratual por parte da SUBCONTRATADA, sem prejuízo da indenização à SUBCONTRATANTE por perdas e danos, bem como da aplicação de outras sanções cabíveis;

c) atraso, paralização injustificado, ou o cometimento reiterado de faltas na execução de serviços;

d) o não cumprimento da cláusula de garantia, na forma e nos prazos estabelecidos neste instrumento.

Parágrafo único: A rescisão unilateral por qualquer fundamento, deverá ser precedida da competente e específica notificação por escrito da empresa SUBCONTRATADA na forma física ou eletrônica.

Cláusula 39ª. Em caso de distrato a pedido da SUBCONTRATADA ou de rescisão contratual por sua culpa ou dolo, conforme cláusula anterior e outras hipóteses previstas neste contrato, a SUBCONTRATADA estará sujeita a aplicação de multa penal equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, sem prejuízo do completo ressarcimento dos danos que vier a causar.

39.1. Na mesma pena incorrerá a SUBCONTRATADA caso descumpra suas obrigações previstas neste contrato e cause prejuízo financeiro ou administrativo à SUBCONTRATANTE, ainda que o contrato não seja rescindido ou já estava concluído.

Cláusula 40ª. A SUBCONTRATADA e a SUBCONTRATANTE, por si, por seus prepostos e empregados, obrigam-se reciprocamente a manter o mais absoluto sigilo e confidencialidade no tocante aos serviços solicitados e executados, documentos e todas as informações verbais ou escritas, registradas e particulares, segredos de negócios ou qualquer outra informação que tiver acesso, durante a vigência do presente contrato.

Cláusula 41ª. O presente instrumento poderá ser automaticamente rescindido caso uma das partes descumpra qualquer uma das cláusulas deste contrato.

Parágrafo único: A parte que der causa à rescisão por justa causa responderá por perdas e danos.

Cláusula 42ª. Caso a obra ou prestação de serviços seja interrompida por qualquer motivo não imputável à empresa SUBCONTRATADA, fica assegurada a esta o recebimento de todos os serviços efetivamente realizados, mediante faturamento e emissão de nota fiscal.

DA OBSERVÂNCIA À LGPD

Cláusula 43ª. O CONTRATANTE declara expresso consentimento que a SUBCONTRATADA irá coletar, tratar e compartilhar os dados necessários ao cumprimento do contrato, nos termos do artigo 7º, V da LGPD, os dados necessários para cumprimento de obrigações legais, nos termos do artigo 7º, II da LGPD, bem como os dados, se necessários para proteção ao crédito, conforme autorizado pelo artigo 7º, V da LGPD.

Parágrafo único: Outros dados poderão ser coletados, conforme termo de consentimento específico.

DO FORO

Cláusula 44ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, as partes elegem o foro da comarca de Campo Grande-Mato Grosso do Sul.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Campo Grande/MS, 26 de julho de 2025.

LAUCIDIO PEREIRA DA CUNHA JUNIOR:83330313153

Assinado de forma digital por LAUCIDIO PEREIRA DA CUNHA JUNIOR:83330313153
Dados: 2025.11.04 15:02:25 -04'00'

TEG UNIÃO - LOCAÇÃO, SERVIÇOS & EMPREENDIMENTOS LTDA
(TEG UNIÃO ENERGIA)
Rep. p/ Laucidio Pereira Da Cunha Junior

gov.br Documento assinado digitalmente
GLADSTONY OLIVEIRA SOUZA
Data: 30/10/2025 13:58:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GO GUINDASTES LTDA
Rep. p/ Gladstony Oliveira Souza

JACKELINE DOS SANTOS FREIRE:04370954100

Assinado de forma digital por JACKELINE DOS SANTOS FREIRE:04370954100
Dados: 2025.11.04 15:02:41 -04'00'

TESTEMUNHA
Nome:
CPF:

TESTEMUNHA
Nome:
CPF: